

GUÍA PRÁCTICA DETALLADA

Recomendación general N° 35 sobre violencia de género contra las mujeres

UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women · English · 2017

importante: Esta es una guía de lectura no oficial detallada, no una traducción oficial. Consulte la publicación original para conocer todos los requisitos y el contexto.

Basado en la publicación original.

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=kLFc7rxtnu51TFh%2BKGEprdNPKFxWmTuNtgahYpRIGhiOW39gItQasN4QdLL0ya1ZR8dOUp%2FDeeRwbA%2FknwVcsg%3D%3D>

Contenidos

1. Objeto y alcance
2. Orientación clave
3. Cómo utilizar esta guía
4. Principios centrados en el superviviente
5. Secuencia de respuesta práctica
6. Controles de seguridad y calidad.
7. Lista de verificación de acciones

01 Objeto y alcance

- Una explicación desde el punto de vista de los derechos humanos de las obligaciones estatales en virtud de la CEDAW con respecto a la violencia de género contra las mujeres en entornos públicos, privados, físicos y digitales.

02 Orientación clave

- La violencia de género es una forma de discriminación que puede violar los derechos a la vida, la salud, la libertad, la igualdad, la privacidad y a no ser sometido a tortura.
- La responsabilidad del Estado incluye actos de autoridades públicas y faltas de ejercicio de la debida diligencia en relación con la violencia por parte de personas u organizaciones privadas.
- Las obligaciones cubren la prevención, protección, investigación, sanción, reparación y medidas que aborden la desigualdad estructural.
- Las leyes y los procedimientos no deben basarse en estereotipos sobre cómo se comporta una “víctima real”, demoras en la presentación de denuncias, antecedentes sexuales o roles familiares.
- La discriminación interseccional puede intensificar los riesgos y las barreras para las mujeres discapacitadas, migrantes, indígenas, pertenecientes a minorías, lesbianas, bisexuales y transgénero.
- Las reparaciones pueden incluir compensación, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y reforma estructural.
- La recopilación de datos, los tribunales, la policía, la atención sanitaria y la educación deben respetar la confidencialidad, la igualdad y la no discriminación.
- Las restricciones justificadas por la cultura, la religión, la tradición o el “honor familiar” no pueden excusar la violencia o la protección desigual.

03 Cómo utilizar esta guía

- Esta guía convierte la publicación original en una ayuda práctica para la lectura. Está diseñado para sobrevivientes, partidarios de confianza, personal de servicios sociales y de salud y gerentes de programas. No reemplaza los servicios de emergencia, la atención médica, el asesoramiento legal ni la publicación fuente completa.
- Utilice sólo las piezas que se ajusten a la situación de la persona. Preservar su elección, privacidad y ritmo. Si una acción sugerida podría exponer la navegación, las llamadas, los documentos o la ubicación a una persona abusiva, primero elija un dispositivo, lugar o momento más seguro.

Principios centrados en el superviviente

- La seguridad es lo primero. Pregunte qué haría que las próximas horas o días fueran más seguros y evite medidas que puedan provocar represalias. Nunca solicite una divulgación para ofrecer ayuda básica.
- Respetar la autonomía y el consentimiento informado. Explicar opciones realistas, beneficios, límites y posibles riesgos; el superviviente decide lo que sucede a continuación, a menos que se aplique un deber legal de protección inmediato.
- Proteger la confidencialidad. Recopile la información mínima, restrinja el acceso, acuerde métodos de contacto seguros y explique cualquier límite antes de compartir información.
- Proporcionar acceso equitativo. Considere la discapacidad, el idioma, la edad, la situación migratoria, la pobreza, el aislamiento rural, la orientación sexual y otras barreras sin estereotipos.

Secuencia de respuesta práctica

- Comience con las necesidades inmediatas de seguridad y salud urgentes. Pregunte en privado, sin la presencia del presunto agresor, si es seguro hablar y si la persona necesita atención de emergencia.
- Escuche sin interrogar. Validar lo sucedido, evitar culpas y no exigir un relato o prueba cronológica. Registre sólo lo que sea necesario y utilice las propias palabras del sobreviviente.
- Ofrecer un pequeño número de opciones verificadas: atención médica, alojamiento seguro, apoyo psicosocial, información jurídica, policía o servicios de protección cuando corresponda. Explique que aceptar un servicio no requiere aceptar todos los demás.
- Haga una referencia cálida cuando se dé el consentimiento: confirme que el servicio esté abierto, accesible y seguro; explique qué esperar; y evitar enviar al sobreviviente repetidamente entre agencias.
- Acuerde el seguimiento y una forma segura de comunicarse. No deje mensajes de identificación, envíe notificaciones reveladoras ni almacene archivos con nombres obvios si los dispositivos pueden ser monitoreados.

06 Controles de seguridad y calidad.

- No confronte al presunto perpetrador, no medie en una relación violenta, no prometa un resultado que no pueda controlar ni presione a un sobreviviente para que se vaya de inmediato.
- No utilice números de teléfono ni referencias no verificadas. Los servicios pueden cerrarse, cambiar las reglas de elegibilidad o compartir información de manera insegura; Confirme los detalles antes de la publicación o referencia.
- Las organizaciones deben capacitar al personal, supervisar los casos difíciles, crear reglas de documentación confidencial, mantener mapas de referencia actualizados y ofrecer apoyo al personal para reducir el agotamiento y las prácticas nocivas.

07 Lista de verificación de acciones

- ¿Es seguro hablar, leer o conservar este documento ahora mismo?
- ¿Se han considerado las lesiones urgentes, las preocupaciones sobre el embarazo, la atención por violencia sexual y el riesgo de suicidio?
- ¿Ha elegido el sobreviviente qué información puede registrarse o compartirse?
- ¿Se abordan las barreras de interpretación, acceso para discapacitados, cuidado infantil, transporte y costos?
- ¿Se verifican las referencias y existe un plan de seguimiento seguro?
- ¿Le han dicho a la persona que la violencia no es culpa suya y que puede rechazar cualquier opción?